

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5106221-10.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

IMPETRANTE: DANILO VITORINO DE AGUIAR

IMPETRANTE: LIVIA CAETANO ELGUESABAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE TRÊS RIOS

IMPETRADO: GABINETE 25

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PERPETRADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMANDO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DETERMINOU A REPETIÇÃO DE INDÉBITO SOMENTE SOBRE A RÚBRICA FOLGAS INDENIZADAS NÃO FAZENDO NENHUMA REFERÊNCIA ÀS DEMAIS SIGLAS E NOMES ADOTADOS PELOS EMPREGADORES NOS CONTRACHEQUES. RÚBRICA SEQUER REQUERIDA NA EXORDIAL DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. NÃO CONFIGURADA TERATOLOGIA DO ATO IMPUGNADO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, mantendo a decisão impetrada (Evento 50 dos autos originários). Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes, comunique-se ao Juízo Impetrado. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5106221-10.2024.4.02.5101

510015217222 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5106221-10.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

IMPETRANTE: DANILO VITORINO DE AGUIAR

IMPETRANTE: LIVIA CAETANO ELGUESABAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE TRÊS RIOS

IMPETRADO: GABINETE 25

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA interposto pela parte autora, com pedido de deferimento de decisão liminar, contra ato decisório proferido pelo juízo de primeira instância, evento 78, que manteve a decisão de evento 50 que reconheceu o excesso na RPV cadastrada no evento 39 e homologou os cálculos apresentados pela UNIÃO no valor de R\$5.098,49, nos seguintes termos:

Evento 67 - Trata-se de embargos de declaração da decisão do evento 63 que manteve a decisão do evento 50.

A parte autora sustenta que o empregador forneceu uma declaração detalhando todos os valores pagos a título de folga indenizada durante o período pleiteado e que os cálculos devem ser feitos de acordo com os valores apresentados pela fonte pagadora.

Decido.

O art. 48 da Lei nº 9.099/95, tratando das hipóteses restritas de cabimento dos declaratórios, dispõe:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Como cediço, os embargos de declaração têm seu cabimento restrito às hipóteses legais, em que a sentença esteja acoimada dos vícios de: obscuridade, contradição, omissão sobre ponto relevante sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado.

No caso em tela, não verifico a ocorrência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do recurso em apreço, uma vez que a decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada, com a apreciação de todos os pontos controvertidos considerados relevantes - e suficientes - para o julgamento da demanda.

Ademais, a decisão do evento 63 deixou de acolher a petição do autor do evento 54 uma vez que a correta forma do cálculo das verbas devidas ao autor já fora analisada no evento 50.

Os novos documentos apresentados no evento 54 apenas alteraram o nome das verbas diversas recebidas pelo autor (dobra, curso, feriado, quarentena) para "folgas indenizadas" conforme abaixo exposto.

Ao analisarmos o documento apresentado no evento 30, anexo 3, verificamos que no mês de FEV/2019 e FEV/2020 o autor recebeu R\$2.411,02 e R\$1.862,59 relativos a "curso"

MEMÓRIA DE CÁLCULOS DE VALORES RETIDOS (R\$) - DANILO VITORINO DE AGUIAR													
MÊS/ANO	REMUNERAÇÃO			CÁLCULO DO IR RETIDO NA FONTE				DESCONTOS INDEVIDOS					
	VALOR BRUTO	INSS	FÉRIAS	BASE DE CÁLCULO DO IR	ALÍQ.	DEDUÇÕES	IRRF	DOBRA	FOLGA IND	CURSO	FERIADO	QUARENT.	DIAS EXTRAS
jun/18	11.201,04	621,03		10.580,01	27,5%	1.040,15	1.958,32		334,37				
nov/18	12.794,13	621,03		12.173,10	27,5%	1.040,15	2.395,33				1.377,73		
dez/18	12.687,89	621,03		12.066,86	27,5%	1.040,15	2.269,54				1.377,73		
fev/19	13.824,47	642,33		13.182,14	27,5%	1.046,02	2.648,00			2.411,02			
mar/19	31.116,29	642,33	14.993,08	20.380,88	27,5%	1.915,17	5.043,82				1.377,73		
mai/19	13.331,07	642,33		12.688,74	27,5%	1.046,02	2.512,32		688,86				
jun/19	12.800,07	642,33		12.157,74	27,5%	1.046,02	2.366,29	688,86	688,86				
ago/19	11.950,99	642,33		11.308,66	27,5%	1.046,02	2.130,92	361,67					
set/19	11.950,99	642,33		11.308,66	27,5%	1.046,02	2.130,92	361,67					
nov/19	13.013,32	642,33		12.370,99	27,5%	1.046,02	2.423,08				1.446,67		
dez/19	13.636,57	642,33		12.994,24	27,5%	1.046,02	2.593,31				1.490,07		
fev/20	13.790,56	671,13		13.119,43	27,5%	1.053,92	2.622,59			1.862,59			
mar/20	13.813,82	713,09		13.100,73	27,5%	1.065,47	2.622,59	745,03	745,03				

O novo documento apresentado pelo autor no evento 54 anexo 3 apresenta os mesmos valores apresentados na planilha do evento 30 anexo 3 informando que se tratam de folgas indenizadas, conforme abaixo exposto:

MEMÓRIA DE CÁLCULOS DE VALORES RETIDOS DESCONTOS INDEVIDOS

ANO	MÊS	FOLGA IND	ALÍQ.	IRRF
2019	2	2.411,02	27,5%	R\$ 663,03
2019	5	688,86	27,5%	R\$ 189,44
2019	6	688,86	27,5%	R\$ 189,44
2019	9	361,67	27,5%	R\$ 99,46
2020	2	1.862,59	27,5%	R\$ 512,21
2020	3	745,03	27,5%	R\$ 204,88
2020	6	755,88	27,5%	R\$ 207,87
2020	7	2.235,10	27,5%	R\$ 614,65
2020	9	1.658,40	27,5%	R\$ 456,06
2020	11	5.804,40	27,5%	R\$ 1.596,21

Ou seja, o autor apenas alterou a nomenclatura das rubricas para folga indenizada mantendo os mesmos valores outrora apresentados.

Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.

No mais, eventual irresignação da parte Embargante com a correta interpretação e aplicação das leis pelo julgador deve ser manejada pelo recurso próprio, não revelando qualquer vício passível de correção por meio dos embargos declaratórios.

Proceda a Secretaria à retificação da RPV cadastrada nos termos da decisão do evento 50.

Publique-se. Intimem-se.

Sustenta o impetrante haver ilegalidade na decisão judicial. Alega que no processo originário de Nº 5001418-71.2023.4.02.5113, a sentença judicial transitada em julgado reconheceu como indevida a cobrança de imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor a título de folgas indenizadas, determinando, assim, a restituição dos valores indevidamente retidos. Afirma que na fase de liquidação de sentença, a MMª Juíza restringiu a devolução apenas às quantias expressamente descritas no contracheque sob o título de "folgas

indenizadas", desconsiderando os valores declarados pelo empregador (fonte pagadora) relativos a folgas indenizadas. Tal conduta configura flagrante descumprimento da sentença, já que restringe indevidamente o direito do Impetrante, previamente reconhecido de forma ampla, clara e líquida pela decisão judicial. Alega que a Sentença não restringe a restituição sobre verbas recebidas sobre a rubrica "folga indenizada". Pelo contrário, é clara quando diz "sobre as parcelas recebidas pelo autor relativas a folgas indenizadas". Sustenta que, *o fato de, no contracheque do trabalhador, constar com nomeação diversa do termo "folga indenizada", não afasta o teor da verba (de cunho indenizatório).*

Expedidas as notificações.

Manifestação da União, evento 10, sustentando não haver ilegalidade na decisão judicial. Aduz ser *totalmente descabido deixar para a fase de execução de sentença a inclusão de rubricas diversas, que não foram sequer mencionadas na sentença, considerando-as como da mesma natureza de "FOLGAS INDENIZADAS"*. Alega que a discussão do que se entende por folgas indenizadas somente é cabível na fase cognitiva, devendo o autor e o juiz federal expressamente julgar e constar no dispositivo da sentença o nome das rubricas que entende estarem abrangidas por tal conceito.

Passo a decidir.

VOTO

No microssistema dos Juizados Especiais Federais é cabível mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo, contra atos judiciais proferidos em fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado, consoante dicção do Enunciado 73 ds TRRJ.

Enunciado 73 ds TRRJ: É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Sustenta a parte autora que no processo originário de Nº 5001418-71.2023.4.02.5113, a sentença judicial transitada em julgado reconheceu como indevida a cobrança de imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor a título de folgas indenizadas, determinando, assim, a restituição dos valores indevidamente retidos. Afirma que na fase de liquidação de sentença, a MMª Juíza restringiu a devolução apenas às quantias expressamente descritas no contracheque sob o título de "folgas indenizadas", desconsiderando os valores declarados pelo empregador (fonte pagadora) relativos a folgas indenizadas. Tal conduta configura flagrante descumprimento da sentença, já que restringe indevidamente o direito do Impetrante, previamente reconhecido de forma ampla, clara e líquida pela decisão judicial. Alega que a Sentença não restringe a restituição sobre verbas recebidas sobre a rubrica "folga indenizada". Sustenta que, *o fato de, no contracheque do trabalhador, constar com nomeação diversa do termo "folga indenizada", não afasta o teor da verba (de cunho indenizatório).*

Pois bem, a sentença transitada em julgada, evento 22, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

*Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, declarando indevida a cobrança de imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor relativas a **folgas indenizadas** no período não prescrito (prescrição quinquenal), devendo a União Federal/ Fazenda Nacional restituir a quantia indevidamente retida a esse título, atualizada a partir dos descontos com a aplicação da Taxa SELIC.*

De início, em observância do Princípio da Congruência, a sentença deve analisar o pedido certo contido na petição inicial. Assim, quanto ao limite objetivo autoral e das especificações das verbas como base de cálculo do tributo, é fato notório que o pedido deve ser certo e determinado. Conforme o princípio da correlação (ou congruência), o Magistrado deve se ater ao pedido, sendo-lhe vedado proferir decisão em sentido diverso (extra ou ultra petita).

Por conseguinte, em caso de acolhimento, ainda que parcial do pedido autoral, a decisão judicial deve especificar as verbas/rubricas que darão azo à eventual repetição de indébito, não servindo a tal desiderato a adoção de condenações genéricas com referência a "e

seus sinônimos”, “*verbas correlatas*” e expressões semelhantes, sobretudo, quando o pedido envolver várias rubricas.

Esses elementos são primordiais, porquanto a sua inobservância resulta em violação à ampla defesa e ao contraditório assegurados ao réu (artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988) e consequente nulidade da decisão.

Verifico na exordial do processo principal, que a parte autora pleiteia a inexistência de relação jurídico-tributária tão somente sob a rubrica FOLGAS INDENIZADAS.

Portanto, resta evidente que o comando judicial condenou a ré apenas à rubrica FOLGAS INDENIZADAS, não fazendo nenhuma referência às demais siglas e nomes adotados pelos empregadores nos contracheques.

Assim, entendo que não restou evidenciada a teratologia do ato impugnado nem tampouco a ofensa à coisa julgada.

Precedente desta Turma nos autos de nº 5031220-19.2024.4.02.5101/RJ, desta relatoria, julgado na sessão ordinária de 10/07/2024.

Ante o exposto, voto por **DENEGAR A SEGURANÇA**, mantendo a decisão impetrada (Evento 50 dos autos originários). Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes, comunique-se ao Juízo Impetrado. É como voto.